

0025329-78.2012.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 145/2012 - 1º Distrito Policial de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Alex da Silva, já qualificado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0025329-78.2012.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0025329-78.2012.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 145/2012 - 1º Distrito Policial de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Alex da Silva, já qualificado nos autos. Em síntese, narra a exordial que, em data de 21 de junho de 2010, por volta das 12h30, na Rua Wenceslau Braz, nº 05-05, Vila Souto, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, o réu subtraiu, para si, mediante escalada e com rompimento do obstáculo, uma câmera de segurança, modelo "night & day" infravermelho, da marca sony, em prejuízo da vítima Sr. Richard Alberto Serrano. Assim, o réu foi denunciado como incurso às penas do artigo 155 § 4º, incisos I e II, do CP.

Às fls. 164/168 sobreveio aos autos pedido do órgão acusatório, no sentido de que o Estado-juiz declare a prescrição e, conseqüentemente, julgue extinta a punibilidade do agente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão ao órgão acusatório.

Os fatos ocorreram em 21/06/2010.

A denúncia foi recebida em 07/02/2012.

No caso concreto, ante a primariedade e bons antecedentes do acusado, a pena imposta, quando muito, seria a mínima.

Assim, o lapso temporal da prescrição já estaria ultrapassado.

Assim, a continuidade do procedimento é inócua e seu estancamento é medida que presta condolência à economia processual.

Neste sentido, acolho os fundamentos ministeriais como razões de decidir, a saber:

"Vistos. O averiguado está sendo investigado pela prática do crime de furto. A pena mínima deste delito é de 2 anos de reclusão. Nos termos da tabela do art.109, CP, o prazo prescricional é de quatro anos, conforme inciso V. Os fatos se deram em 21/06/2010. A denúncia foi recebida em 07/12/2012. Assim, somos pelo reconhecimento da prescrição virtual. É que da data do recebimento da denúncia até a presente data, passaram-se mais de oito anos, mesmo que descontado o período de suspensão da prescrição. (...) Por estas razões, somos pela extinção da punibilidade do acusado".

Ante o exposto, acolho o pedido ministerial e, desta feita, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL, outrora instalada em desfavor do acusado Alex da Silva, qualificado nos autos, o que faço com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, VI todos do Código Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Ciência aos Doutos Promotor de Justiça e Defensor Público.

P.R.I.C.

Bauru, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA